**AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2946226 - MS(2025/0189195-3)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATOR** | : | **MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR** |
| AGRAVANTE | : | FLAVIO HENRIQUE FERREIRA DE MELO |
| ADVOGADOS | : | DILEUSA BITENCOURT DIAS DE LIMA - MS023262<br>GEISSI KELLY IBANES DE FREITAS - MS025568 |
| AGRAVADO | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |

**EMENTA**

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS SOBRE DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA OU INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES RECONHECIDOS. REDUTOR APLICADO EM 1/6. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

**DECISÃO**

Trata-se de agravo interposto por FLAVIO HENRIQUE FERREIRA DE MELO contra a decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação Criminal n. 0900349-68.2024.8.12.0020 e embargos infringentes (fls. 455/469 e 642/652).

No recurso especial (fls. 496/515), o agravante sustenta violação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que foram indevidamente afastadas as circunstâncias autorizadoras do reconhecimento do tráfico privilegiado, embora seja primário, possua bons antecedentes e inexista prova concreta de seu vínculo com organização criminosa.

Por fim, requer, subsidiariamente, que seja fixado o regime inicial semiaberto ou aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea *c* , do Código Penal.

**Documento eletrônico VDA54405265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 23/02/2026 às 17:31:05 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS**
**Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 23/02/2026 17:18:58**
**Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: 121b002c-bbbf-42ff-b41f-623296139866**

O Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pelo conhecimento do agravo e pelo não conhecimento do recurso especial (fls. 673/678).

É o relatório.

O agravo é admissível, pois foi interposto tempestivamente e impugna os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.

O acórdão recorrido assim decidiu (fls. 462/463):

> No presente caso, consta dos autos que, durante operação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na Rodovia BR-163, o acusado Flávio Henrique Ferreira de Melo desobedeceu à ordem de parada, fugindo em alta velocidade. Posteriormente, o veículo foi localizado estacionado em frente a um hotel em Rio Brilhante/MS, com o porta-malas visivelmente sobrecarregado. Na abordagem, os agentes encontraram grande quantidade de entorpecentes – 448 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 401 kg, e 58 sacos a vácuo contendo skunk, pesando 31 kg –, momento em que o acusado foi preso em flagrante.
>
> Segundo apurado, o acusado foi contratado para transportar os entorpecentes de Coronel Sapucaia/MS, cidade próxima à fronteira com o Paraguai, até Guarulhos/SP, sob a promessa de receber a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
>
> As circunstâncias do tipo penal revelam a impossibilidade de aplicação do privilégio, uma vez que envolvem o tráfico de drogas em uma região dominada por facções criminosas, conhecida nacionalmente pela prática do crime organizado relacionado ao tráfico de entorpecentes. Essa área é conhecida como "rota do tráfico" e é uma porta de entrada para substâncias ilícitas provenientes do país vizinho.
>
> É importante destacar que tal *modus operandi* não apresenta características típicas da prática isolada do delito de tráfico de drogas. A estrutura preparada evidencia que a ação só seria possível dentro de um contexto impregnado por uma organização criminosa. Portanto, não se trata de um caso passível de aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

No caso, o Tribunal de origem, ao analisar a prova dos autos, destacou a apreensão de 401 kg de maconha e 31 kg de *skunk*, transportados no interior de veículo conduzido pelo agravante, localizado em frente a um hotel após fuga de bloqueio policial. Segundo consignado, o agravante foi contratado para transportar os entorpecentes desde Coronel Sapucaia/MS – região de fronteira e reconhecida como rota do tráfico – até Guarulhos/SP, mediante promessa de pagamento de R$ 50.000,00.

Diante desse conjunto de elementos, reputou o conjunto fático-probatório suficiente para justificar a condenação do ora agravante pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Contudo, esta Corte tem reiteradamente decidido que a quantidade e a variedade da substância entorpecente apreendida, isoladamente consideradas, não autorizam o indeferimento do benefício do tráfico privilegiado, podendo ser sopesadas apenas para fins de modulação da fração redutora, desde que não estejam

**Documento eletrônico VDA54405265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 23/02/2026 às 17:31:05 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS**
**Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 23/02/2026 17:18:58**
**Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: 121b002c-bbbf-42ff-b41f-623296139866**

acompanhadas de elementos concretos que revelem dedicação habitual à traficância ou vínculo com organização criminosa (AREsp n. 2.470.531/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 26/12/2024).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condição de "mula", por si só, não autoriza o afastamento da minorante, podendo, contudo, justificar a modulação da fração de redução (AgRg no AREsp n. 2.331.192/GO, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 22/3/2024).

No caso, o agravante é primário, sem antecedentes criminais e não consta dos autos nenhum dado objetivo que comprove sua integração a organização criminosa ou reiteração delitiva. A negativa do redutor, fundada unicamente na quantidade de drogas e na mera indicação de colaboração habitual com o tráfico transnacional de entorpecentes, sem elementos concretos, não constitui motivação suficiente para afastar a minorante.

Sendo assim, na medida em que os argumentos aduzidos pelo acórdão não são idôneos para negar a aplicação da causa de diminuição de pena, aplico o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e, não existindo razões de destaque, fixo sua aplicação no patamar de 1/6. Nesse sentido: AgRg no HC n. 598.643/MA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020; e AgRg no HC n. 523.145/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 22/11/2019.

Sendo assim, passo a redimensionar a pena.

Com a nova aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, na fração de 1/6, redimensiono a pena para **5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e 521 dias-multa**, no valor mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por conseguinte, à míngua de elementos concretos que justifiquem a fixação de regime mais gravoso, impõe-se a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, alínea *b*, do Código Penal, que determina o regime **semiaberto** para penas superiores a 4 anos que não excedam a 8 anos.

Ante o exposto, **conheço** do agravo para **dar parcial provimento** ao recurso especial, a fim de reconhecer a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e 521 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

**Documento eletrônico VDA54405265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 23/02/2026 às 17:31:05 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS**
**Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 23/02/2026 17:18:58**
**Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: 121b002c-bbbf-42ff-b41f-623296139866**

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

**Documento eletrônico VDA54405265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 23/02/2026 às 17:31:05 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS**
**Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 23/02/2026 17:18:58**
**Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: 121b002c-bbbf-42ff-b41f-623296139866**